

1500719-44.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... São Francisco e tinham informações de tráfico no local, onde se depararam com o Lucas e com o Skendon, conhecidos pela prática de tráfico. Eles tentaram se evadir da equipe e foram abordados. Com Lucas encontraram 17 porções de maconha, prontas para comercialização - no bolso da bermuda - e com o menor, no bolso da bermuda, umas 12 porções da mesma droga e idênticas àquelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500719-44.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500719-44.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS BOM FIM DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de LUCAS BOM FIM DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 6, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 15 de maio de 2020, por volta das 16h11min, na Rua José Campanha, nº 01, Centro, nesta cidade e comarca de Penápolis-SP, o réu, em concurso e previamente ajustado com o adolescente S.L.G. traziam consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, respectivamente, 17 (dezessete) porções de CANNABIS SATIVA L, conhecida por "maconha", pesando 17,17g (dezessete vírgula dezessete gramas) e 12 (doze) porções da mesma droga (maconha), pesando 12,46g (doze vírgula quarenta e seis gramas) - conforme auto de exibição e apreensão às fls. 12/13 e laudos provisórios e definitivos de fls. 14/19 e 74/79 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, o imputado juntamente com o adolescente acima, resolveu praticar o tráfico de drogas nesta cidade, mormente no local do fato. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de fornecedor não identificado, separadas e mantidas em poder deles e, depois, comercializadas ao consumo de terceiros.

Conforme o MP, naquele dia, momentos antes do ocorrido, policiais militares realizavam patrulhamento nas imediações daquele endereço e foram abordados por um popular, que avisou que no final da rua José Campanha estava ocorrendo venda de drogas. Então, os agentes de segurança se deslocaram até o lugar apontado e avistaram dois indivíduos (o acusado e o adolescente), os quais, ao notarem a presença policial, tentaram correr, mas foram detidos. Ato contínuo, o acusado e o adolescente foram abordados.

De acordo com a denúncia, durante abordagem, em busca pessoal, os policiais localizaram no bolso da roupa do denunciado, 17 (dezessete) porções de "maconha" e no bolso da vestimenta do adolescente, 12 (doze) porções da mesma substância. Na sequência, o denunciado nada disse sobre a propriedade das drogas, contudo, ao chegar na Delegacia de Polícia, negou a propriedade (fl. 6).

As drogas foram devidamente apreendidas. As substâncias estupefacientes foram submetidas a exame pericial, constatando se tratar de maconha, nos moldes dos laudos acima.

Notificado (fl. 114), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 121/136).

A denúncia foi recebida no dia 24.8.2020 (fls. 150/156).

Durante a instrução, foram ouvidas 3 (três) testemunhas de acusação (fls. 258, 259 e 261), 1 (uma) testemunha de defesa (fl. 260), sendo o réu interrogado ao final (fl. 262).

O Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 281/290).

A Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do acusado pelo in dubio pro reo (fls. 299/307).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); ii) boletim de ocorrência (fls. 9/11); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); iv) laudos periciais de constatação prévia para "maconha" (fls. 14/16 e 17/19); e v) laudo de exame químico-toxicológico definitivo para cocaína "maconha" (fls. 74/76 e 77/79).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/APM Juliano Ferreira Lopes informou que, no dia, estavam em patrulhamento pelo bairro São Francisco e tinham informações de tráfico no local, onde se depararam com o Lucas e com o Skendon, conhecidos pela prática de tráfico. Eles tentaram se evadir da equipe e foram abordados. Com Lucas encontraram 17 porções de maconha, prontas para comercialização - no bolso da bermuda - e com o menor, no bolso da bermuda, umas 12 porções da mesma droga e idênticas àquelas que estavam com Lucas. Ambos não assumiram a propriedade da droga nem o comércio. Eles foram abordados nesse beco entre B. São Francisco e Marco Guerreiro. Nenhuma parente estava próximo. O ponto da abordagem é bastante conhecido pelos policiais como ponto de tráfico. Tinham notícia de que Lucas estava traficando há um certo tempo. Antes ele comercializava no Céu das Artes, um Centro de Lazer do Governo, porém atualmente estava traficando nesse bairro. Já o abordou várias vezes porém nada tinha encontrado com ele até então. Havia denúncias de tráfico envolvendo o local e não as pessoas em si. Durante o patrulhamento, nesse local, depararam-se com os 2 e por isso abordaram-os. Não lembra de terem abordado transeuntes para

confirmar a traficância. População que colabora com a PM é humilde e simples e não “bate de frente” para o crime e normalmente pedem o anonimato e por isso não expuseram essa pessoa. Não abordaram nenhum usuário no local.

A Testemunha/APM Bruno Prado de Oliveira confirmou as informações de seu colega de corporação, ratificando que realmente estava havendo tráfico no local, pelo que se deslocaram até lá e, ao entraram na via de terra, viram os 2, que tentaram correr. Durante a revista pessoal, com o réu encontraram 17 porções de maconha e com o menor 12 porções de maconha, em ambos nos bolsos de suas bermudas. Já os conhecia de outras abordagens. Não sabiam se a ocorrência seria frutífera e por isso dispensaram a testemunha. Nenhum dos dois mencionou o destino que dariam à droga, mas apenas que eram deles. Eles foram abordados em via pública e não chegaram a ser apreendidos dentro da residência deles. Não houve flagrante de comercialização nem apreensão de dinheiro. O entorpecente foi encontrado no bolso de ambos, em suas bermudas. Havia uma investigação contra a namorada do réu mas não em relação a ele.

A Testemunha/A Skendon Lee Guimarães disse que estavam fumando um baseado, quando viram a PM e saíram correndo. Ele foi para a casa da menina com quem “fica”, mas a PM os alcançou – o Lucas tinha corrido para a casa dele, que ficava quase em frente. Colocaram os 2 na viatura; entraram na casa do Lucas e nada encontraram. Perguntaram a idade dele bem como do réu, dizendo “Se fuderam”. Olharam onde eles correram e não havia nada com eles. Encaminhou-os à DP e só lá, na frente do prédio da DP, “picaram as balinhas” e forjaram o flagrante. Viu isso. A PM pegou um pedaço, dividiu e enrolou um plástico filme. Ouviram eles conversando na viatura sobre como iriam forjá-los, se iriam chamar apoio ou não. Estavam fumando o mesmo baseado. Não procede a informação dos PM’s. Eles queriam pegá-los porque ficavam na frente da casa da namorada consumindo droga e sempre diziam que iriam ser presos. Não chegou a ficar na Fundação Casa por processo anterior. É usuário de maconha. Lucas também só usa maconha pelo que sabe. Os PM’s não estavam de moto. Não notou onde os PM’s tiraram o tal pedaço de maconha que fracionaram. Sabe que cada porção tinha 1g porque está no “papel da intimação”. Sua namorada é Lucimara, que mora na Rua Donata Rilo, 200. O menor disse que a abordagem aconteceu em frente à residência da namorada dele, que mora na última do bairro Marco Guerreiro.

A Testemunha/D Jaqueline Gomes Navarro disse que ele é namorado da filha dela. Ele namora sua filha desde o fim de 2019. Sua filha é a Sofia Loren. No dia dos fatos, no período da manhã, os PM’s pararam ele, ao lado da sua casa. O réu havia dormido em sua casa e, por volta das 10h00, ele foi embora e, ao sair, os PM’s pararam-no e perguntaram onde ele estava indo e de onde estava vindo. O PM foi à casa dela e atendeu-o, tendo ele perguntado se realmente ele havia dormido lá e se namorava a filha dela. Perguntou o que aconteceu e o PM saiu, mas não levaram-no. O outro PM cuspiu no rosto do Lucas e perguntavam-lhe se ele já havia sido detido, tendo respondido, quando Lucas comentou que tinha sido forjado num outro tráfico, momento em que o PM lhe disse que “Pode se preparar”. O réu voltou para a casa dela e ela pediu para ele não sair e a viatura foi. Eram 2 os PM’s. Não os conhece. Após uns 3 meses de namoro, por trabalhar no centro comercial, ficou sabendo que ele era usuário e por isso lhe pediu que, na casa dela, não usasse. Não conhece Skendon. Sua filha e ele estão voltando a se falar sobre o namoro.

Em seu interrogatório LUCAS BOM FIM DE OLIVEIRA informou que de fato houve essa tal abordagem na casa da sua sogra, no período da manhã, e foram outros 2. Aconteceu o que sua “sogra” falou, acrescentando que havia um terceiro PM rodeando a rua mas ela não o viu. Comentou com os PM’s sobre o tráfico forjado anteriormente, quando lhe disseram que então “ia ser preso pela droga deles”, o Fábio (PM). Mais tarde, voltando para sua casa, viu Skendon e foi fumar com eles e alguém gritou “Polícia” – havia Skendon e mais gente, mas não recorda. Não lembra quem estava com o baseado. Não havia droga com ele. Sua bermuda tinha bolso. Correu por conta do fato que havia acontecido de manhã. Os outros também correram. Porém os PM’s os alcançaram. Entraram na residência dele porque ele tinha pulado o muro. PM Juliano

entrou e saiu com o réu para fora e Skendon já estava na viatura. Levaram-no ao local da abordagem e foram à DP e só na frente da DP viram essa droga, quando chegaram os outros PM's que forjaram o tráfico em outra ocorrência, que chegaram em outra viatura e que os enquadraram de manhã. Já tinha sido abordado por eles. Estava trabalhando cortando cabelo e às vezes na roça. Os 2 PM's (Juliano e Bruno) é que apareceram com a droga na mão na DP. Não viu muito bem como estava a droga quando eles apresentaram a ele. A droga já estava embalada e isso conseguiu ver porque eles mexeram o saco na frente deles.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Os milicianos ouvidos foram coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a ocorrência, inclusive quanto à quantidade de droga apreendida, bem como a dinâmica da apreensão da droga.

Ora, urge destacar que o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Com efeito, não há nada nos autos que indique que os policiais quisessem incriminar falsamente o acusado, ao mencionarem que as drogas encontradas nos bolsos da bermuda pertenciam a ele.

Além disso, um dos policiais confirmou que tinha notícia de que o réu estava traficando há um certo tempo, sendo que, antes, ele comercializava no Céu das Artes, um Centro de Lazer do Governo, porém, atualmente, tinha conhecimento que ele estava traficando no bairro em que ocorreram os fatos.

Quanto à testemunha de defesa, importante considerar que LUCAS não relatou em nenhum momento a presença da mãe de sua namorada quando da abordagem policial, quer seja no período da manhã (como disse) quer no período da tarde, de modo que tal depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, até porque não trata do fato ocorrido nos autos.

Também frágil, e claramente “comprometido”, o testemunho de S.L.G., sendo natural que, envolvido diretamente no caso, apresente versão dos fatos para mitigar a situação de seu colega/do réu, bem como a sua, já que fora processado nos autos 1500720-29.2020, submetendo-se à medida de liberdade assistida.

Não há como acolher a versão do réu de tráfico forjado, pois, aceitar tal tese sem elemento de prova robusto, seria fragilizar o trabalho da polícia de forma gratuita, até porque tal tese tem sido banalizada nesta comarca, já que grande parte dos infratores e réus maiores costumam invocá-la, com fito de furtar-se à aplicação da lei.

Por fim, no tocante à arguida “nulidade das provas posteriores ao ingresso na residência” sem investigação prévia ou mandado judicial, urge destacar não haver relatos dos policiais quanto a tal ingresso, até porque toda a abordagem e apreensão de drogas deu-se na rua, pelo que tal argumento da Defesa resta prejudicado (fl. 305).

Por fim, quanto às demais inconsistências levantadas nos depoimentos dos policiais, são ilações oriundas das premissas de que os depoimentos das testemunhas de Defesa e do réu são verídicos, tese que, como visto, não foi acolhida nesta sentença, pelo que prejudicadas tais alegações.

Assim, a quantidade de droga apreendida, a forma como estavam fracionadas e embaladas, o fato de já haver informações de que no local ocorria o tráfico de drogas, denotam que as substâncias apreendidas em poder do réu destinavam ao consumo de terceiro.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, sem agravantes. Porém presente a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal - réu possuía 18 anos na data do fato -, o que, de qualquer modo, não altera a pena, já fixada em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, pelo que aumento a pena em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

Por derradeiro, deixo de aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que a benesse encontra óbice na vida pregressa do acusado (fls. 200/201), pois, quando menor, cumpriu várias medidas socioeducativas por ato infracional, o que, de qualquer modo, demonstra seu vínculo passado com atividades infracionais/criminosas.

Fica, assim, a pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é

necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). Contudo, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial FECHADO, consoante art. 33 do Código Penal, dado estar-se diante de crime hediondo, praticado na companhia de menor.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUCAS BOM FIM DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

A considerar que o réu respondeu ao processo solto, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Custas na Forma da lei, visto que o réu é beneficiário da Lei nº. 1.060/50.

Honorários ao(s) Patrono(s) nomeado(s) pela Tabela da OAB/DP.

Expeça-se guia de recolhimento.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

P.I.C.

Penápolis, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA